

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2963/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

พลทหารสมเกียรติหรือตั้ง เย็นใจ กับ

พวก

จำเลย

นายวิรัช แยม่อวม จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 80,288,371 ลงโทษตามมาตรา 80,288จำคุกคนละ 10 ปี
ลงโทษตามมาตรา 371 ปรับคนละ 100 บาท รวมโทษจำคุกคนละ 10 ปี และปรับ
คนละ 100 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297 จำเลยที่ 2 อายุ 19 ปี มีความรู้สึกรับผิดชอบดีแล้วไม่ลด
มาตราส่วนโทษให้ จำคุกคนละ 6 ปี กระทั่งหนึ่งเมื่อรวมกับโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371 ที่ศาลชั้นต้นกำหนดแล้ว ให้ลงโทษจำคุกคนละ 6 ปี และ
ปรับคนละ 100 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 138)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 290,000 บาท (อันดับ 21,121)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างนี้ ตีราคา

ค่าประกัน 290,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

ค่าประกัน 290,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>